

1500031-78.2019.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... os guardas e que já foi preso por tráfico, bem como que por já possuir antecedentes criminais fora levado pelos guardas (fls. 264).

A testemunha Alexandre Mendes Medeiros, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em ronda quando avistou o acusado dentro de um veículo em alta velocidade. Os guardas resolveram seguir o réu que, alcançado, fora abordado e ofereceu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500031-78.2019.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500031-78.2019.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003569/2019 - DEL.POL.ARARAS, 3019081 - DEL.POL.ARARAS, 94/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2003569 - DEL.POL.ARARAS, 94/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2003569 - DEL.POL.ARARAS, 94/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2003569 - DEL.POL.ARARAS, 94/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado FERNANDO SOARES para apurar a prática do delito previsto nos artigos 306, § 1º, inciso II, da Lei nº. 9.503/97 c/c os artigos 333, caput, e 331 ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 05 de janeiro de 2019, por volta de 15h15min, na Rua Wadhi Georges Hoche, nº. 593, Parque Tiradentes, nesta cidade e Comarca de Araras/SP, o réu: a) conduziu o veículo automotor GM/Celta, placas JIR-7065-Araras/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; b) ofereceu vantagem indevida aos guardas municipais Alexandre Mendes Medeiros, Murilo Ibede Sanqueta Moraes e Israel Jonathan Quintino para determiná-los a omitir ato de ofício; c) desacatou os guardas municipais Alexandre Mendes Medeiros, Murilo Ibede

Sanqueta Moraes e Israel Jonathan Quintino no exercício de suas funções.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2019 (fl. 111), e o réu, após citado (fl. 132), apresentou defesa prévia (fls. 142/143). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas (fls. 261/262) e interrogado o réu (fls. 263/264).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 268/272 - MP e fls. 276/281 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação, nos exatos termos da Denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28), pela fotografia (fls. 30), pelo laudo pericial (fls. 24) e pelas provas orais colhidas.

A autoria é certa.

Interrogado, o réu Fernando Soares declarou que, no dia dos fatos, não ingeriu nenhuma quantidade de álcool, bem como nega que tenha oferecido dinheiro aos guardas e xingado os mesmos. Conduzia o veículo sem possuir a devida CNH. Informa que não conhecia os guardas e que já foi preso por tráfico, bem como que por já possuir antecedentes criminais fora levado pelos guardas (fls. 264).

A testemunha Alexandre Mendes Medeiros, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em ronda quando avistou o acusado dentro de um veículo em alta velocidade. Os guardas resolveram seguir o réu que, alcançado, fora abordado e ofereceu dinheiro para que o liberassem. Afirma que o réu tinha sinais de embriaguez, como fala fanhosa e cheiro de álcool. Não se recorda da quantia exata ofertada pelo réu aos guardas. Após esse oferecimento a voz de prisão foi dada ao mesmo. Afirma que sofreram xingamentos pela parte do réu, como "vai trabalhar, vagabundos!" (fls. 261).

A testemunha Israel Jonathan Quintino, guarda municipal, disse que estava em ronda, quando o réu, dentro de um veículo, avistou a viatura e arrancou bruscamente com o carro. Ao perceberem que o réu estava se desvencilhando da viatura, resolveram acompanhar o veículo do acusado. Conseguiu abordar o réu, que estava visivelmente embriagado, apresentando olhos vermelhos, fala enrolada, hálito forte de álcool. O réu resistiu a abordagem e ofereceu dinheiro para que os guardas o liberassem. Não se recorda da quantia exata ofertada. A voz de prisão foi dada. Declara que o acusado chamou os guardas por nomes como "guardas de merda", bem como falou em alto e bom tom que não ficaria muito tempo preso, pois conhecia muitas pessoas. Confirma que o réu já era conhecido dos meios policiais, inclusive pela prática de crime de tráfico de drogas (fls. 262).

São as provas dos autos. A condenação até de rigor.

De fato, restou devidamente comprovado que o réu, que não possuía CNH, dirigiu automóvel em alta velocidade sob efeito de álcool.

A embriaguez foi comprovada pelo termo de sinais notórios (fls. 24) e laudo pericial (fls. 102/103), bem como pela narrativa dos próprios guardas que relataram os sinais de embriaguez perceptíveis no réu.

Com efeito, os agentes públicos foram firmes e coesos ao relatar, de forma contundente, toda a dinâmica da diligência. Não bastasse, os depoimentos foram convergentes, não apontando quaisquer incongruências entre si. Ambos afirmaram que o acusado os desrespeitou com xingamentos e ofensas, bem como ofereceu dinheiro para que fosse liberado, caracterizando o crime de desacato e corrupção ativa.

Lembre-se que os agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade. Ademais, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que, o disposto no artigo 206 (primeira parte), do mesmo diploma legal, prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estevam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito” (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos dos servidores estatais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em xeque a presunção relativa de veracidade acima delineada.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas" (RT 732/622).

"O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

Importante consignar que a embriaguez não afasta os crimes de desacato e corrupção ativa praticados pelo réu, haja vista que o mesmo embriagou-se de forma deliberada e não era completamente incapaz de compreender seus atos e a prova disto é que o mesmo dirigia seu veículo.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O réu apresenta maus antecedentes, conforme apontam as certidões de fls. 180/182. Assim, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase. O réu é reincidente, possuindo condenação definitiva com trânsito em julgado, conforme certidões de fls. 180/182. Portanto, de rigor o aumento da reprimenda em mais 1/6.

Terceira fase. Nada a considerar.

O lapso da suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve observar o disposto no artigo 293, do CTB, na mesma proporção da pena de prisão aplicada. Assim sendo, ao condenado aplica-se a proibição pelo prazo de dois meses e 21 dias.

O regime inicial a ser observado é o aberto, em que pese a vida pregressa do condenado, em razão da baixa lesividade dos delitos perpetrados.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para:

CONDENAR o réu FERNANDO SOARES, já qualificado nos autos, como incurso nos artigos 306, § 1º, inciso II, da Lei nº. 9.503/97, ao cumprimento de pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, bem como à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 21 dias; e para,

CONDENAR o réu FERNANDO SOARES, já qualificado nos autos, como incurso nos artigos 333, do Código Penal ao cumprimento de pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal; e para

CONDENAR o réu FERNANDO SOARES, já qualificado nos autos, como incurso no 331, Código Penal, ao cumprimento de pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.

As penas deverão ser somadas em execução, nos moldes do art. 69 do CP.

Poderá recorrer em liberdade.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações necessárias, em especial no que tange à pena de suspensão/proibição relativa a CNH. Arbitro os honorários do defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA